

BANQUE MONDIALE



BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT



BANQUE OUEST
AFRICAINNE DE
DEVELOPPEMENT



MARCHES PUBLICS:
REGLES ET
PROCEDURES

NOTIONS

Présenté par :

**Akibou BASSABI-MOUSSE
ALASSAN**

*Analyste Financier et Evalueur
de Projets, Consultant*

*Directeur Général de Bass
Consulting*



bass
consulting

Accord de Prêt ou Contrat de Prêt: Tout contrat et ses éventuels avenants qui lient l'Emprunteur et la Banque, en raison du Prêt directement octroyé par cette dernière ou des fonds gérés par elle au bénéfice de l'Emprunteur; l'accord de prêt se réfère à un prêt octroyé en faveur d'une entité du secteur public; le contrat de prêt fait référence à un prêt consenti en faveur d'une entité du secteur privé;

Appel d'Offres: Ensemble de la procédure d'appel à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché qui commence par la publication d'un avis de marché et s'achève par son approbation et sa notification à son titulaire;

Avis d'Appel d'Offres: Tout document communiqué au public afin de porter à sa connaissance l'ouverture d'un appel d'offres;



Avis Général de Passation de marchés : Tout document donnant des informations sur l'Emprunteur (ou l'Emprunteur éventuel) et indiquant le montant et l'objet du ou des prêt (s), l'objet des marchés correspondant au Plan de Passation des marchés, ainsi que le nom, le numéro de téléphone ou de télécopie et les adresse(s) des organisme(s) de l'Emprunteur responsable(s) de la passation des marchés, de même que l'adresse du portail électronique ou du site internet d'usage courant et d'accès national et international libre et gratuit où seront affichés les avis particuliers de passation des marchés en question ;

Attributaire d'un marché: Le soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché;

Avenant: Document qui modifie les éléments et les dispositions d'un contrat;



Candidat: La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés;

Candidature: Acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer à une procédure de passation de marchés, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante;

Cycle de projet : de façon générale, on distingue quatre à six étapes dans le **cycle du projet** : la définition, l'évaluation, la négociation, la planification, l'exécution et la clôture. Ces phases se retrouvent dans tous les projets même si leurs appellations et leurs contenus diffèrent d'un organisme à un autre.

Cadre logique : il s'agit d'une Matrice qui résume d'une manière logique le plan général d'un programme en exposant les éléments clés compris dans les différents niveaux de sa planification. Il permet : i) d'identifier et formuler logiquement les éléments clés d'un projet suite à l'identification des problèmes et besoins ; ii) d'exposer de façon claire et synthétique le plan général du projet en un seul cadre ; iii) d'identifier les facteurs clés qui conditionnent la réussite du projet ; iv) de fournir une base pour assurer le suivi et l'évaluation du projet et v) de fournir un résumé et un document de référence pour informer les personnes, qui travaillent sur le projet, les bailleurs, les bénéficiaires, autres acteurs.

Cofinancement: Tout financement commun entre la Banque et un ou plusieurs autres institutions financières, du même Projet; le cofinancement peut être conjoint ou parallèle;

Conditions générales: Prescriptions générales qui contiennent les clauses contractuelles de caractère administratif, financier, juridique et technique relatives à l'exécution de tous les marchés d'un type particulier;

Conditions particulières : Prescriptions spéciales établies par le pouvoir adjudicateur comme partie intégrante du dossier d'appel d'offres/appel à propositions, comprenant les modifications aux conditions générales, les clauses contractuelles spéciales et les termes de référence (dans un marché de services) ou les spécifications techniques (dans un marché de fournitures ou travaux) ;

Conflit d'intérêt: Tout événement exerçant une influence sur la capacité d'un candidat, d'un soumissionnaire ou d'un attributaire à fournir un avis professionnel objectif et impartial, ou l'empêchant de faire prévaloir, à tout moment, les intérêts du pouvoir adjudicateur. Toute considération relative à des contrats potentiels à venir, ou tout conflit avec d'autres engagements passés ou actuels d'un candidat, d'un soumissionnaire, d'un attributaire ou d'un bénéficiaire d'une subvention, ou tout conflit avec ses propres intérêts. Ces limitations s'appliquent également au sous-traitant éventuel et au personnel du candidat, du soumissionnaire ou de l'attributaire ;



Consultants : Désigne une vaste gamme d'entités publiques et privées : notamment bureaux d'études, cabinets d'avocats, firmes d'ingénierie, maîtres d'ouvrage délégués, coordinateurs d'entreprises de travaux, cabinets d'organisation, agents spécialistes de la passation des marchés, sociétés d'inspection technique, cabinets d'audit, banques d'affaires, universités, instituts de recherche, organismes publics, organisations non gouvernementales (ONG), et consultants individuels ;

Dates limites: Délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour le calcul de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai ;

Délai ou période: Délai qui commence à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour le calcul du délai en question. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai ;

Emprunteur:

Tout bénéficiaire d'un
Accord ou Contrat de prêt

ou de tout autre
financement accordé par
la Banque;

Entreprise: Toute personne physique ou morale chargée d'exécuter les travaux, les prestations de services, ou de fournir les biens, dans le cadre du Marché;



Entreprise communautaire: Toute entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre d'une espace économique et/ou monétaire et dont elle/il est un résident fiscal;

Financement conjoint : Tout financement en commun par la Banque et un ou plusieurs cofinanciers du même Projet ou des mêmes lots d'un Projet, en utilisant les mêmes règles en matière d'acquisition de biens, services et travaux;



Financement parallèle : Tout financement par la Banque et un ou plusieurs cofinanciers autres que l'Emprunteur, de lots séparés du même Projet ou de lots distincts d'une même composante du Projet, chacun selon ses propres règles en matière d'acquisition de biens, services et travaux ;

Marché: Tout contrat passé par l'Emprunteur avec l'Entreprise titulaire, et ayant pour objet la réalisation de services, de travaux ou la livraison de fournitures dans le cadre de l'exécution du Projet ;

Marché public: Tout contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services;

Le Maître d'ouvrage : Personne publique assumant la responsabilité de la conception de l'ouvrage à construire et devant être associée à la direction technique des travaux et à la leur réception. Personne publique responsable de l'opération et en fonction des besoins propres de lesquels l'ouvrage a été conçu. Personne publique à laquelle l'ouvrage devra appartenir dès son achèvement.

Le Maître d'œuvre : il n'est pas partie prenante du contrat, mais le marché le désigne comme le mandataire technique du Maître d'ouvrage dans la conduite de l'exécution du marché. Il collabore avec l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux mais en même temps il défend les intérêts du Maître d'ouvrage devant l'Entrepreneur.

Mise à Disposition : Tout versement de tout ou partie du Prêt entre les mains de l'Emprunteur ou d'un tiers désigné par lui, aux termes et conditions de l'Accord ou du Contrat de Prêt ;



Offre: Ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission;

Offre la moins-disante: offre conforme aux spécifications techniques et administratives dont le prix est, parmi toutes les offres présentées, le plus bas;

Organisme de droit public : organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique, et dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ;

Pratiques interdites: désignent les cas de violation des règles applicables en matière de conflits d'intérêt, les cas de fraude ou les pratiques de corruption ou de faits connexes;

Prêt: Désigne tout financement remboursable résultant de l'Accord ou du Contrat de Prêt passé entre la Banque et l'Emprunteur; il s'agit d'un financement remboursable accordé par la Banque à l'Etat, à un de ses démembrements ou à une entité du secteur privé.

Projet: Tout projet financé directement et indirectement par la Banque;

Ressortissant: Toute personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat déterminé ou immatriculée dans cet Etat;

Soumission: Tout acte d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables;

Soumissionner: Toute action de proposer une offre en vue de la conclusion du Marché;

Soumissionnaire: Toute personne physique ou morale qui fait une offre en vue de la conclusion du Marché ou d'une partie de Marché; le terme "soumission" est synonyme du terme "offre";

Sous-traitant: Celui qui a été soit: i) inclus par le soumissionnaire lors de sa candidature à la pré-qualification ou dans son offre en raison de l'expérience particulière et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte et qui ont permis au soumissionnaire de satisfaire aux conditions de sélection d'un appel d'offres; soit ii) désigné par l'Emprunteur pendant l'exécution du Marché;

MERCI DE
VOTRE
AIMABLE
ATTENTION

Présenté par :

**Akibou BASSABI-MOUSSE
ALASSAN**

*Analyste Financier et
Evalueur de Projets,
Consultant*

*Directeur Général de Bass
Consulting*



bass
consulting